

अप्रतिवेद्य

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

दीवानी अपीलिय क्षेत्राधिकारी

दीवानी अपील संख्या 2627-2628/2012

कमल और अन्य

.... अपीलार्थी (गण)

बनाम

गजराज और अन्य

.... प्रत्यर्थी(गण)

सह

दीवानी अपील संख्या 2604-2605/2012

दीवानी अपील सं 6486-6487/2012

निर्णय

न्यायमूर्ति रस्तोगी,

- वर्तमान अपीलें, 12 अगस्त 2010 के फैसले और उसके बाद 12 अक्टूबर 2011 की पुनर्विलोकन याचिका को खारिज करने वाले आदेश, के विरुद्ध दायर की गयी हैं।
- अभिलेख से प्रकट होने वाले, मामले के संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि वर्तमान अपीलार्थी वे आवेदक हैं, जिन्हें 20 जुलाई 1996 को हुई बैठक में ग्राम फालेदा

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

की भूमि प्रबंधन समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 (एतस्मिनपश्चात् 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत विहित प्रक्रिया के माध्यम से भूमि आवंटित की गई थी। आवंटन को उप-जिला मजिस्ट्रेट खुर्जा द्वारा 6 अप्रैल 1997 को अपनी स्वीकृति द्वारा अन्तिम रूप से पुष्ट कर दिया गया, जिसकी अभिपुष्टि शिकायतकर्ताओं में से एक की ओर से दायर एक पुनरीक्षण याचिका के खारिज होने पर हुई, जिसे हालांकि कोई लोकस स्टेण्डर्ड (सुने जाने का अधिकार) नहीं था और अधिनियम की धारा 333 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए अपर आयुक्त, मेरठ प्रभाग, मेरठ द्वारा 31 मार्च 2008 के आदेश द्वारा उसे आवंटन नहीं किया गया था।

3. अपर आयुक्त, मेरठ प्रभाग, मेरठ के आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा कार्यवाही के लिए अजनबी एक व्यक्ति, गजराज जो मूल शिकायतकर्ता था, की ओर से दायर रिट याचिका पर अपास्त कर दिया गया, जिसमें अपीलकर्ताओं को किए गए आवंटन पर इस आधार पर सवाल उठाया गया कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार नियमावली, 1952 (एतस्मिनपश्चात् 'नियमावली' के रूप में संदर्भित) के नियम 176 (4) के तहत, अध्यक्ष से प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर भूमि प्रबंधन समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाना था और प्राधिकारी द्वारा अंतिम अनुमोदन देने के लिए आठ महीने का समय लिया गया था जो नियमावली के नियम 176(4) का उल्लंघन था।

4. तदनुसार, अपर आयुक्त, मेरठ प्रभाग, मेरठ के दिनांक 31 मार्च 2008 और अपर कलेक्टर (वित्त और राजस्व) के दिनांक 30 सितंबर 2006 के आदेश को रद्द करते हुए, उच्च न्यायालय ने 12 अगस्त 2010 के आदेश द्वारा मामले को

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

विधि के अनुसार नए सिरे से जांच करने के लिए प्राधिकारी को मामला वापस भेज दिया, जो हमारे समक्ष की अपीलों में विषय-वस्तु है।

5. 20 जुलाई 1996 को हुई बैठक में फालेदा गांव की भूमि प्रबंधन समिति की सिफारिशों पर किए गए भू-खण्ड के आवंटन का प्रासंगिक अंश निम्नानुसार है:-

	... उपरोक्त भूमि का विवरण सुनने के बाद, भूमि प्रबंधन समिति ने यह भी निर्णय लिया है कि जो व्यक्ति फालेदा बांगर गांव में आवंटन का लाभ उठाएंगे, उन्हें 0.506 हेक्टेयर क्षेत्रफल की भूमि आवंटित की जाएगी, जबकि सुल्तानपुर फालेदा बांगर गांव में आवंटन का लाभ उठाने वालों को 0.253 हेक्टेयर क्षेत्रफल की भूमि आवंटित की जाएगी। फिर लेखपाल को इस आशय के लिए कहा गया है कि उसे योग्य उम्मीदवारों की संबंधित सूची की अन्तर्वस्तु में उल्लिखित प्रास्थिति में भूमि के आवंटन का उल्लेख करना चाहिए, जिसे वास्तव में ग्राम प्रधान और भूमि प्रबंधन समिति के सदस्यों द्वारा तैयार किया गया है। इस भूमि प्रबंधन समिति के समक्ष सभी पात्र व्यक्तियों की यह सूची पढ़ी गई है, जिसके बाद इस संबंध में कुछ विचार-विमर्श किया गया है और अंत में इस टिप्पणी के साथ इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया है, कि उक्त सूची विधिवत, यथार्थ और सही तरीके से तैयार की गई है, क्योंकि अनुसूचित जाति के सदस्य, जिनके पास 3 1/8 एकड़ से कम कृषि भूमि का कब्जा है, को भी उक्त सूची में शामिल किया गया है। कृषि आवंटन को निम्न रूप से प्रभावित हुए हैं:-	
--	---	--

क्रम संख्या	आवंटिती का नाम, माता-पिता और पता	जाति	खसरा संख्या	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	भू-राजस्व रु. में	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	महेन्द्र पुत्र सोहन	जाटव	39/6	0.253	12.50	

उद्घोषणा
“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

	सिंह, गांव का निवासी					
...	...	...	...	...	...	...
110	शंकर पुत्र हरचंदी, गांव का निवासी	ब्राह्मण	324/15	0.506	12.50	

उपर्युक्त कृषि आवंटन की अन्तर्वस्तु को भूमि प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ-साथ आम जनता को पढकर सुनाया गया और तब भूमि प्रबंधन समिति के सदस्यों और आम जनता के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। इसके बाद यह निर्णय लिया गया है कि प्रस्ताव को सही तरीके से पेश किया गया है और यह प्रकृति सही है। सभी उपस्थित सदस्यों ने उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया है और इसके परिणामस्वरूप इसे स्वीकार और पारित किया गया है। तब ग्राम प्रधान श्रीमती विमलेश ने लेखपाल को इस प्रस्ताव से संबंधित अपेक्षित फाइल तदनुसार तैयार करने का निर्देश दिया था तथा इस स्वीकृत और पारित प्रस्ताव की सहमति व अनुमोदन प्राप्त करने के उद्देश्य से उक्त पत्रावली को उप –जिला मजिस्ट्रेट खुर्जा को भेज दिया गया था।इस मामले को भूमि प्रबंधन समिति की अगली बैठक में पुष्टि के लिए पेश किया जाना चाहिए। इस प्रकार उपर्युक्त प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार और पारित किया गया है।

6. 110 व्यक्तियों के पक्ष में आबंटन के प्रस्ताव का सुसंगत भाग , जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित किया गया था और जो 6 अप्रैल 1997 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त से प्रकट होता है, निम्नानुसार है:-

उप-जिला मजिस्ट्रेट, खुर्जा

श्रीमान जी,

मैंने फालेदा गांव में हुए आवंटन से संबंधित संलग्नक फाइल का परिशीलन किया है। इसके अनुसार 110 व्यक्तियों के पक्ष में आवंटन प्रभावित हुआ था, जिनमें से 7 व्यक्ति अनुसूची जाति से संबंधित हैं, 3 पिछड़े वर्ग से

उद्धोषणा
 “क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

संबंधित हैं, जबकि शेष सामान्य वर्ग से संबंधित हैं। उक्त फाइल की अन्तर्वस्तु में संलग्न आवंटन कार्यवाही की छायाप्रति से यह स्पष्ट है कि गांव में अनुसूचित जाति के 166 व्यक्तियों में से किसी के भी पात्र न होने से, तदनुसार उनके पक्ष में भूमि आवंटित किया जाना शेष है। पात्रता सूची की वैधता, संकल्प, एजेंडा और मुनादी के संबंध में, क्षेत्र के राजस्व निरीक्षक और लेखपाल ने तदनुसार इस मामले में उचित व सम्यक् जांच करने के बाद अपनी अलग-अलग रिपोर्ट दर्ज की। उन्होंने विभिन्न व्यक्तियों के बयान भी दर्ज किए थे। जबकि यह कहा गया है कि वह मौके पर किसी भी विवाद से रहित है, आवंटन में दी जाने वाली प्रस्तावित भूमि को श्रेणी 5(1) और 5(3) में नवीन पार्टी और बंजर के रूप में दर्ज किया गया है। इस प्रकार, राजस्व निरीक्षक और लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर, उक्त आवंटन प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए एतद्द्वारा सिफारिश प्रस्तुत की जाती है।”

7. सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए आवंटन को अधिनियम की धारा 198(4) के तहत सूट संख्या 12/2004 में चुनौती दी गई थी और अभिलेख के मूल्यांकन के बाद, इसे अपर कलेक्टर (वित्त और राजस्व), गौतमबुद्ध नगर द्वारा 30 सितंबर 2006 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था और उसके बाद अधिनियम की धारा 333 के तहत पुनरीक्षण दायर किया गया था, जिसे अपर आयुक्त, मेरठ प्रभाग, मेरठ द्वारा 31 मार्च 2008 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

8. यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष शिकायतकर्ता गजराज की ओर से दायर रिट याचिका में चुनौती की विषय-वस्तु थी, जो आवंटनों के संदर्भ में पूर्णतः अजनबी था और उसे कोई लोकस स्टैंडर्ड (सुने जाने का अधिकार) प्राप्त नहीं था।

9. यद्यपि उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने मामले के तथ्यों पर विचार नहीं किया है और इस बात की जांच करने की जहमत नहीं उठाई है कि

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

क्या अपर कलेक्टर (वित्त और राजस्व) और अपर आयुक्त, मेरठ प्रभाग, मेरठ द्वारा 30 सितंबर 2006 और 31 मार्च 2008 के अपने आदेशों द्वारा दो चरणों में जांच करने के बाद भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि का आवंटन करते समय अधिकारियों द्वारा अपनाई गई निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई त्रुटि है या नहीं, और इस आधार पर आगे बढ़े कि सक्षम प्राधिकारी को समिति द्वारा पारित प्रस्ताव को अध्यक्ष से प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर मंजूरी देने पर निर्णय लेना है और भूमि प्रबंधन समिति द्वारा की गई सिफारिशों को मंजूरी देने में आठ महीने का समय लगा, जो नियमावली के नियम 176(4) का उल्लंघन था और तदनुसार दिनांक 12 अगस्त 2010 के निर्णय द्वारा मामले को नए सिरे से निर्णय लेने के लिए प्राधिकरण को भेज दिया गया। बाद में, पुनर्विलोकन को भी 12 अक्टूबर 2011 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।

10. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि भू-खण्ड का आवंटन करने में राज्य प्राधिकारियों द्वारा अपनायी गई निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई त्रुटि नहीं बताई गई थी और जहां तक अनुमोदन देने में सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई देरी का संबंध है, यह अपीलार्थियों के अधिकार क्षेत्र के भीतर नहीं है, इस प्रकार, उन पर भारी लागत का बोझ नहीं डाला जा सकता है जिसके लिए वे कभी भी दोषी नहीं थे और इसके लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

11. साथ ही, नियम 176 (4) वास्तव में इंगित करता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमि प्रबंधन समिति की सिफारिशों पर उसकी प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जाना है, लेकिन इसका गैर-अनुपालन कार्यवाही को अमान्य नहीं करेगा और यदि प्राधिकारी नियम 176(4) के तहत विहित एक सप्ताह की समय सीमा के भीतर अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में विफल रहता है तो इसका कोई पारिणामिक प्रभाव नहीं होगा। इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश कानूनी रूप से पोषणीय नहीं है और प्राधिकरण को मामला वापस भेजने

उद्धोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

के लिए आदेश पारित करने से भूमि प्रबंधन समिति द्वारा की गई सिफारिशों को मंजूरी देने में सक्षम प्राधिकारी द्वारा हुई देरी को दूर नहीं किया जा सकता है।

12. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि भूमि प्रबंधन समिति की सिफारिशों पर किए गए आवंटन की दो चरणों में जांच की गई है, पहला, अधिनियम की धारा 198(4) के तहत अपर कलेक्टर के समक्ष दायर एक मुकदमे में और वर्तमान अपीलकर्ताओं को भू-खण्ड का आवंटन करने में प्राधिकरण द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई त्रुटि/गलती दर्शित नहीं की गई थी। इसकी अधिनियम की धारा 333 के तहत अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, अपर आयुक्त द्वारा पुनरीक्षण अधिकारिता में आगे जांच की गई और मामले की विभिन्न स्तरों पर जांच करने के बाद, निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई गलती नहीं बताई गई है और केवल इसलिए कि सक्षम प्राधिकारी नियम 176(4) के तहत संदर्भित एक सप्ताह की अवधि के भीतर अपनी शक्ति का उपयोग करने में विफल रहा है, यह अपने आप में कार्यवाही को अवैध नहीं बनाएगा और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किए जाने के योग्य है।

13. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि यह सही है कि भूमि प्रबंधन समिति द्वारा की गई सिफारिशों को मंजूरी देने में सक्षम प्राधिकारी द्वारा देरी की गई थी, लेकिन व्यक्तिगत आवेदकों, जो कुल मिलाकर लगभग 110 हैं, को भू-खण्ड का आवंटन करने में निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई गलती न होने या त्रुटि कारित न होने के कारण, यह मामला प्राधिकरण को वापस भेजना न्याय के हित में नहीं है और जब भूमि प्रबंधन समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर किए गए आवंटन को संबंधित सक्षम प्राधिकारियों द्वारा दो विभिन्न चरणों में जाँच लिया गया है, तो अब इस स्तर पर प्राधिकारी के पास जांच करने के लिए कुछ शेष नहीं बचा है। किसी सांविधिक अवरोध के अभाव में कार्यवाही को अविधिमान्य करना न्याय के हित में नहीं होगा।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

14. प्रत्यर्थी संख्या 1, गजराज, जो मूल याचिकाकर्ता था, की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ और अभिलेख से यह पता चलता है कि उसका नाम न तो आवंटियों की सूची में था और न ही आवंटन पर विचार करने के लिए वह आवेदक था। वर्तमान अपीलकर्ताओं के आवंटन के भाग्य की परवाह किए बिना, कम से कम प्रत्यर्थी संख्या 1 गजराज-मूल याचिकाकर्ता को नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन उन व्यक्तियों के अधिकारों को पराजित कर सकता है, जिन्हें योजना के तहत सम्यक प्रक्रिया बाद भूमि प्रबंधन समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर आवंटन किया गया है।

15. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया है।

16. मामले की जांच करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, नियम 176 पर ध्यान देना उचित होगा, जिसे निम्नलिखित रूप में संदर्भित किया गया है:-

"176(1) नियम 175 के अनुसार, भूमि में काबिज होने (प्रवेश) के लिए व्यक्ति या व्यक्तियों का चयन करने के बाद, समिति निम्नलिखित व्यक्तियों की सूची तैयार करेगी-

(क) जेड.ए. फॉर्म 57 में इस प्रकार चयनित व्यक्तियों की सूची;

(ख) जेड.ए. फॉर्म 58 में जमीन में काबिज होने का प्रमाण पत्र; और

(ग) जेड.ए. फॉर्म 58 क में प्रतिलेख।

(2) उप नियम (1) के खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट दस्तावेजों पर भूमि प्रबंधन समिति के अध्यक्ष द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए जाएंगे, लेकिन खंड (ग) में निर्दिष्ट दस्तावेज पर भूमि में काबिज होने के लिए इस प्रकार चयनित व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट दस्तावेज निम्न दस्तावेजों के साथ तत्पश्चात् उपखण्ड के प्रभारी सहायक कलेक्टर को अग्रेषित किया जायेगा—

(क) जिस समिति की बैठक में भूमि बंदोबस्त करने का निर्णय लिया गया था उसकी कार्यवाही की प्रति; और

(ख) संबंधित लेखपाल से इस आशय का प्रमाण पत्र कि सूची में उल्लिखित भूमि के विवरण सही हैं और भूमि में प्रवेश अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार है।

(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट दस्तावेजों की प्राप्ति पर, उप-खण्ड का प्रभारी सहायक कलेक्टर समिति द्वारा लिए गए निर्णय की संवीक्षा करेगा और यदि उसका समाधान हो जाता है कि समिति का निर्णय अधिनियम और उसके अधीन बनाई गई नियमावली के अनुसार है तो वह जेड.ए. फॉर्म 57 ख की सूची में अपना अनुमोदन अभिलिखित करेगा और अध्यक्ष से प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर कागजात को इस निदेश के साथ भूमि प्रबंधन समिति को लौटाएगा कि कब्जा पट्टेदारों को सुपुर्द किया जाए और कब्जा देने के तुरंत बाद लेखपाल दाखिल-खारिज की रिपोर्ट को पर्यवेक्षक कानूनगो को प्रस्तुत करे।

(5) यदि उप-खण्ड का प्रभारी सहायक कलेक्टर यह पाता है कि समिति द्वारा लिया गया संपूर्ण निर्णय या उसका कोई भाग अधिनियम और नियमावली के उपबंधों के अनुसार नहीं है तो वह अपनी अस्वीकृति जेड.ए. फॉर्म 57 ख में सूची पर अभिलिखित करेगा और कागजात अध्यक्ष को लौटा देगा।"

17. यदि हम नियम 176 की योजना पर गौर करें, तो यह उन आवेदकों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया प्रदान करता है जो भूमि के आवंटन के हकदार हैं। उप-नियम (1) के तहत, इस तरह से चयनित व्यक्तियों की एक सूची को अपने संबंधित फॉर्म 57 ख, फॉर्म 58 और फॉर्म 58 क को भरना होगा। उप-नियम (2) उन दस्तावेजों को संदर्भित करता है जिन्हें आवंटन मांगने के उद्देश्य से व्यक्तिगत आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है। उप-नियम (3)

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

के तहत, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट दस्तावेजों की जांच की जानी है और समिति द्वारा लिए गए निर्णय की जांच सहायक कलेक्टर द्वारा की जानी है, जिसे अपना संतोष दर्ज करना है कि क्या समिति का निर्णय अधिनियम के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार है और उसका अनुमोदन दर्ज करने के बाद, आवंटन के लिए आगे की कार्रवाई की जानी है। यदि समिति द्वारा लिया गया निर्णय अधिनियम के अनुसार नहीं है, तो सहायक कलेक्टर को अपनी अस्वीकृति दर्ज करने और अध्यक्ष को कागजात लौटाने का अधिकार है।

18. सहायक कलेक्टर द्वारा उपनियम (4) के अन्तर्गत प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर समुचित अनुमोदन प्रदान करने का जो निर्देश दिया गया है, वह प्रकरण को समयबद्ध तरीके से विनिश्चित करने के उद्देश्य से रखा गया प्रतीत होता है ताकि भूमिहीन व्यक्तियों को या जिनके पक्ष में अधिनियम के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत प्रक्रिया से गुजरने के बाद सिफारिशों की गई हैं, उन्हें उस वैध अधिकार से वंचित नहीं किया जा सके जो उन्हें प्रदान किया गया है और प्राधिकरण को निर्णय लेने का कर्तव्य दिया गया है कि वह उसके अधीन एक सप्ताह के भीतर यथासंभव शीघ्रता से निर्णय ले, किंतु यदि मंत्रिस्तरीय या प्रशासनिक कारणों से विलंब हुआ है तो कम से कम आवंटित आवेदकों को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। इसके साथ ही, यदि प्राधिकरण नियमावली के नियम 176(4) के तहत निर्दिष्ट एक सप्ताह के निर्धारित समय के भीतर अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में विफल रहा है, तो कम से कम यह अप्रासंगिक है और कार्यवाही को अमान्य नहीं करेगा।

19. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सहायक कलेक्टर द्वारा अनुमोदन किए जाने के बाद भूमि प्रबंधन समिति द्वारा की गई सिफारिशों की, अधिनियम की धारा 198 (4) के तहत और बाद में अधिनियम की धारा 333 के तहत इसकी पुनरीक्षण अधिकारिता के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए विभिन्न प्राधिकारियों

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

द्वारा जांच की गयी है और यहां तक कि इस न्यायालय के समक्ष भी, प्रत्यर्थी यह दिखाने में असमर्थ हैं कि भूमि प्रबंधन समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर प्रत्यर्थी-आवंटियों के पक्ष में आवंटन करते समय, निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई त्रुटि या अवैधता की गई थी। इसके अभाव में, यदि सक्षम प्राधिकारी विहित समय के भीतर नियम 176 (4) के अधीन निहित अपनी शक्तियों का उपयोग करने में विफल रहा है, जो आवंटी आवेदकों के दायरे और नियंत्रण में नहीं है, तो कम से कम इसमें निहित शक्ति के प्रयोग में अधिकारियों की निष्क्रियता के लिए उन पर भारी लागत का बोझ नहीं लादा जा सकता। इस तरह की कार्यवाहियों को अमान्य करने के किसी प्रावधान के अभाव में, यह अप्रासंगिक है और उन आवंटनों को रद्द करने का कोई कारण/औचित्य नहीं था।

20. हमारे विचार में, उच्च न्यायालय ने इस परिप्रेक्ष्य में मामले की जांच नहीं की है। साथ ही, यदि प्राधिकरण द्वारा नियम 176(4) के तहत निर्दिष्ट एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई नहीं की गई है, तो इसके गैर-अनुपालन का कोई पारिणामिक प्रभाव नहीं होगा। दी गई परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने नियम 176(4) की सही परिप्रेक्ष्य में व्याख्या करने और साथ ही, कार्यवाही को रद्द करने और बिना किसी कारण या औचित्य के मामले को प्राधिकरण को वापस भेजने में एक गंभीर गलती की है। इसके अलावा, अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत प्राधिकारियों द्वारा अपनाई गई निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई त्रुटि नहीं बताई गई है।

21. परिणामतः, अपीलें सफल होने के लिए दायीं हैं और तदनुसार उन्हें स्वीकार किया जाता है। उच्च न्यायालय का 12 अगस्त 2010 का निर्णय और 12 अक्टूबर 2011 का पुनर्विलोकन आदेश एतद्द्वारा रद्द किया जाता है। लागत के लिए कोई आदेश नहीं।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

22. यदि कोई लंबित आवेदन हों, तो वे निस्तारित माने जाएंगे।

.....
(न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी)

.....
(न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी)

नई दिल्ली;

14 फरवरी 2023.

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।